

1502998-97.2019.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... de fogo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS (PALAVRA DA VÍTIMA OU O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS). "O entendimento pacificado da Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502998-97.2019.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502998-97.2019.8.26.0292 Controle: 2019/002361

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

VICTOR GUILHERME SANTOS LOPES (desmembrado formando os autos 0005253-34.2021) e WESLEY DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 14 de setembro de 2019, por volta das 04h30min, na Avenida das Letras, 1, Vila Branca, nesta Comarca de Jacareí, previamente ajustados entre si e com unidade de propósitos, subtraíram, em proveito de ambos, mediante grave ameaça verbal e exercida com emprego de arma de fogo em face da vítima Jackson Barbosa de Souza, um veículo M.Benz/A190, de cor prata e placas DHT3807/São José dos Campos, um aparelho de telefonia celular, bem como a quantia de R\$30,00 (trinta reais) em dinheiro, tudo de propriedade da vítima.

Segundo foi apurado, quando dos fatos a vítima entrava em seu veículo, que se encontrava estacionado na via acima indicada, quando foi abordada pelos denunciados, que embarcaram no automóvel junto com o ofendido, lhe dizendo: "bora, bora, porra não é brincadeira". VICTOR então empurrou Jackson para o assento destinado ao passageiro e assumiu a direção do carro. WESLEY ocupou o assento

traseiro e encostou uma arma de fogo na cabeça do ofendido. Os denunciados então deram início ao trajeto na condução do veículo da vítima quando esta abriu a porta e saltou do automóvel em movimento. WESLEY e VICTOR então fugiram em poder do carro, bem como de R\$30,00 em dinheiro e de um aparelho de telefonia celular que se encontrava em seu interior.

Recebida a denúncia (fls. 45/46).

O réu foi citado (fl. 86) e apresentou resposta à acusação (fls. 69).

Foi determinada a suspensão do processo e do lapso prescricional em face do réu VICTOR GUILHERME SANTOS LOPES, bem como foi determinado o desmembramento do feito em relação a ele (fls. 176/177).

Foi ratificado o recebimento da denúncia em face do acusado WESLEY DA SILVA (fl. 196/199).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a instrução processual, as partes se manifestaram por intermédio de alegações orais, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade restou plenamente comprovada pelo B0 (fls. 04/05), pelo relatório de investigação (fls. 14/17), pelo auto de busca e apreensão (fls. 29/30), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, o réu WESLEY negou participação no crime de roubo. Disse que conhece Victor de vista. Ressaltou que nunca andou com o corréu Victor. Em juízo, voltou a negar as imputações. Disse que conhecia o corréu e eram amigos na escola. Disse que não sabe porque foi reconhecido pela vítima e asseverou que no dia dos fatos estava dormindo na casa de Olivando. Disse que trabalha como balconista.

A vítima JACKSON BARBOSA DE SOUZA [comunicado CG 2524/2011] disse que estava num evento e parou para comprar bebidas. Disse que já dentro do carro foi abordado pelos assaltantes que colocaram a armas em sua cabeça. Disse que foi empurrado com e colocado no banco do passageiro. Disse que todo o tempo permaneceu com uma de fogo apontada para sua cabeça. Narrou que os réus saíram em alta velocidade com seu veículo. Disse que conseguiu pular do carro e foi socorrido por pessoas que estavam passando pelo local. Disse que já em casa acionou a polícia e uma hora após os fatos seu carro foi encontrado abandonado no bairro Rio Comprido. Disse que os assaltantes colidiram seu carro que foi totalmente danificado. Disse que desenvolveu síndrome do pânico e faz tratamento para depressão até hoje. Narrou que em solo policial fez o reconhecimento fotográfico e pessoal dos réus. Em juízo reconheceu pessoalmente o acusado.

A testemunha LEANDRO RODRIGO BORTOLASSI, policial civil, disse que já estavam investigando o corréu Victor por crimes semelhantes na região e após conversarem com a vítima ela reconheceu fotograficamente os réus. Disse que em cumprimento em mandado de busca encontraram uma arma de fogo na residência do corréu Victor. Narrou que por pesquisas pelas redes sociais conseguiram identificar o vínculo entre o réu e o corréu. Disse que ao ver a foto do réu a vítima o reconheceu imediatamente apresentando nervosismo.

A testemunha OLIVANDO PEREIRA VERAS disse que no dia dos fatos o réu dormiu em sua casa e que pode afirmar com certeza, que até a hora que foi dormir (por volta das 22 horas) o réu ainda estava lá. Disse que o réu é seu funcionário e

trabalha em seu estabelecimento como balconista há vários anos.

Pois bem. Explicitados os fatos, não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva.

Em que pese a negativa do acusado, sua alegação não se sustentou diante do conjunto probatório presente nos autos.

Isso porque a vítima reconheceu o acusado na delegacia por meio de fotografia e pessoalmente na época dos fatos, bem como e relatou de forma pormenorizada a sua participação na empreitada criminosa, inclusive ressaltando que foi o responsável pelas ameaças. Em juízo, voltou a reconhecer o denunciado com cerca de 70% de certeza, tendo em vista o decurso de tempo decorrido.

E, nesse passo, impende frisar que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela extrema relevância probatória.

Sobre a questão, já se decidiu:

“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, O que cumpre é aceitá-la” (TACRIM-SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633).

“Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, o roubo, as palavras do ofendido, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxima se este não conhecia o acusado” (TACRIM -SP-AC-Rel. San Juan França -RT 717/412.

Frise-se que a circunstância de não ter sido apreendida em poder do acusado a res furtiva não se mostra suficiente para descaracterizar o crime, a pretexto de não estar comprovada a materialidade delitiva, como pretende a defesa, vez que esta se evidencia com a grave ameaça suportada pela vítima.

Nesse sentido, já se decidiu:

STJ - “FALTA DE JUSTA CAUSA. PERSECUÇÃO PENAL FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTES SODALÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido praticado sem a presença de testemunhas, circunstância em que a palavra da vítima merece especial relevo e não pode ser desconsiderada. Precedente. Recurso desprovido”. (RHC 56556 / RJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 2015/0029134-0 - 06/08/2015)

Embora, a testemunha Olivando tenha informado que o denunciado é seu funcionário não é verossímil a afirmação de que o réu teria pernoitado em sua residência no dia dos fatos. Tal afirmação não se sustenta porquanto o réu residia na mesma rua do local de trabalho (O réu declarou residência na Rua Pernambuco, nº 65, e a declaração de Olivando aponta que o denunciado trabalhava na Rua Pernambuco, 104 - ambos no bairro Rio Comprido - Jacareí, conforme consta dos documentos de fls. 24 e 70). Assim, o réu não necessitaria passar a noite no trabalho, tendo em vista que tem residência próxima. Outrossim, não foi informado motivo razoável para o réu pernoitar na casa da testemunha.

Outrossim, em que pese o réu ter mérito por prestar bom trabalho, conforme mencionado pela testemunha Olivando, anoto que seu depoimento se restringe a afirmar que o denunciado ficou em sua residência até às 22 horas, todavia, o crime ocorreu por volta das 4h30min, portanto, não estava presente no momento do crime. Por outra via, denota-se que o acusado mantinha vínculo de amizade com o comparsa Vítor, conforme se vislumbra das fotos dos dois mantidas na rede social pelo réu. Destarte, força convir que a autoria do crime de roubo restou plenamente demonstrada.

Não merece guarida a tese da i. defesa no sentido da absolvição pela fragilidade probatório, conforme exposto acima.

Espancadas eventuais dúvidas no tocante à autoria delitiva, resta-me apreciar as causas de aumento.
Estas ficaram bem demonstradas.

No que tange à causa de aumento referente ao concurso de pessoas quanto ao delito de roubo, a incidência desta é incontestável. Efetivamente o acusado se uniu a VICTOR GUILHERME SANTOS LOPES para a perpetração do delito em tela, restando plenamente demonstrada a unidade de desígnios exigida para a caracterização do concurso de pessoas, fato que se pôde inferir das declarações da vítima.

Em relação à utilização da arma, é fato que não houve apreensão da arma utilizada pelo acusado.

Contudo, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a ausência de apreensão da arma utilizada para a perpetração do delito é suprida pelo relato das testemunhas, bem como declarações das vítimas, desde que coerentes e pertinentes. E no presente caso, o ofendido relatou com certeza que a ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS (PALAVRA DA VÍTIMA OU O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS). "O entendimento pacificado da Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu na hipótese". (STJ - AgRg no REsp 1614995/MG AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 2016/0190103-3 - 04/10/2016)

Evidenciada, portanto, a prática de roubo duplamente majorado, passo, à luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal e, respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, verifico que o réu é primário. Diante das circunstâncias do delito, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, verifico que o réu Wesley contava com menos de 21 anos na data do fato, todavia, a aludida atenuante não surtirá efeitos nos termos da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, diante da presença de duas causas de aumento, nos moldes do art. 68, § único do Código penal, procedo ao aumento único, referente ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, para reprimir o desvio de conduta, de forma que as penas serão aplicadas em dobro: 08 anos de reclusão e 20 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade, tendo em vista a gravidade do crime (art. 33, §3º do CP).

O delito de roubo é de especial gravidade, sendo de todo cabível a imposição do regime mais severo diante dos gravíssimos danos que os crimes dessa natureza produzem atualmente para a sociedade. Além disso, foi empregada arma de fogo, ressaltando que foi colocado em maior risco a saúde e a vida da vítima, sem olvidar os transtornos psicológicos suportados pelo ofendido em razão do crime.

Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação para CONDENAR WESLEY DA SILVA à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, em regime inicial fechado.

Defiro o apelo em liberdade porquanto não vislumbro os requisitos da prisão preventiva.

Transitada esta em julgado, expeça-se guia de recolhimento.
Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.
Após o trânsito em julgado, comunique-se à vítima da presente decisão, preferencialmente por meio eletrônico.
Deixo de condenar o réu à indenização nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal porque não houve provocação do interessado.
Em relação à arma apreendida, proceda-se de acordo com o art. 25 da Lei nº 10.826/03.
P.R.I.C.
Jacarei, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA